

Věc: Oznámení o neplatnosti schůze SVJ, anulace hlasování a návrh na svolání nové schůze

Vážený členové výboru,

tímto Vás formálně informuji, že po prostudování stanov, průběhu schůze a předloženého zápisu dospívám k závěru, že schůze SVJ konaná dne ... proběhla v rozporu se zákonem, stanovami i základními pravidly řádné správy SVJ, a proto její výsledky nelze považovat za platné.

Níže uvádím konkrétní důvody a návrhy dalšího postupu.

1) OZNÁMENÍ O NEPLATNOSTI SCHŮZE

A) Schůze se řídila stanovami, které jsou 11 let staré a obsahují neplatná ustanovení

Stanovy, které byly na schůzi předloženy a podle nichž se mělo hlasovat, vycházejí z tzv. parlé – starých vzorových stanov podle zákona č. 72/1994 Sb., které:

- přestaly být použitelné již v roce 2012,
- od 1. 1. 2014 jsou zcela mimo právní rámec,
- neodpovídají občanskému zákoníku (NOZ),
- nebyly nikdy aktualizovány podle novely NOZ z roku 2020,
- obsahují ustanovení, která jsou v přímém rozporu se zákonem.

Použití takto zastaralých stanov znamená, že:

- 👉 schůze proběhla podle neplatných pravidel,
- 👉 rozhodnutí přijatá na základě těchto pravidel jsou neplatná.

B) Změna Prohlášení vlastníka byla projednána a „schválena“ v rozporu s § 1169 OZ

Na schůzi:

- nebyl předložen návrh změny,
- nebyl předložen text změny,
- nebylo uvedeno, čeho se změna týká,
- nebyl získán písemný souhlas vlastníků, kterých se změna dotýká,
- nebyl dodržen zákonný postup.

- 👉 Změna Prohlášení vlastníka je neplatná a nemůže být zapsána do katastru.

C) Schůze proběhla bez podkladů a bez možnosti připomínek k novým návrhům

- Nebyly předloženy dokumenty k hlasovaným bodům.
- Nebyly předloženy nové smlouvy, přesto se o nich hlasovalo.
- Nebyly předloženy kalkulace k navýšení záloh a fondu oprav.
- Nebyl předložen návrh stanov v řádné podobě.
- Nebyl umožněn čas na připomínky.

👉 **Hlasování bez podkladů je neplatné.**

D) Předseda výboru byl dlouhodobě zastupován neoprávněnou osobou

Funkce předsedy výboru je nezastupitelná.

Pokud byl P. Hodek dlouhodobě zastupován svým otcem na základě plné moci, jedná se o:

- porušení zákona,
- porušení stanov,
- a potenciálně o neplatnost jednání, kterých se jeho otec účastnil.

👉 **Tato skutečnost má přímý dopad na platnost minulých i současných rozhodnutí SVJ.**

2) ANULACE HLASOVÁNÍ

Na základě výše uvedeného žádám výbor SVJ o:

A) Anulaci všech hlasování, která proběhla na této schůzi, zejména:

- hlasování o změně Prohlášení vlastníka,
- hlasování o nových stanovách,
- hlasování o nových smlouvách,
- hlasování o navýšení záloh,
- hlasování o navýšení fondu oprav,
- hlasování o provozu kotelny.

B) Zastavení všech kroků, které z těchto hlasování vyplývají, dokud nebude situace řádně vyřešena.

3) NÁVRH NA SVOLÁNÍ NOVÉ SCHŮZE

Vzhledem k závažnosti situace navrhuji svolat novou řádnou schůzi SVJ, která bude:

- svolána podle zákona a platných stanov,
- řádně oznámena všem vlastníkům,
- doplněna o všechny podklady k projednávaným bodům,
- vedena transparentně a v souladu s právními předpisy.

Navrhuji, aby nová schůze obsahovala tyto body:

1. Ověření platnosti stanov a návrh na jejich aktualizaci.
2. Ověření platnosti funkce předsedy výboru a jeho jednání.
3. Zrušení neplatných hlasování z předchozí schůze.
4. Nové projednání všech bodů s řádnými podklady.
5. Diskuse o dalším postupu SVJ.

4) Uplatnění 14denní lhůty pro připomínky

Uplatňuji 14denní lhůtu pro připomínky k zápisu, průběhu schůze i všem projednávaným bodům.

Požaduji, aby výbor:

- poskytl písemné vyjádření ke všem uvedeným skutečnostem,
- doložil všechny podklady,
- a informoval vlastníky o dalším postupu
- informoval advokátní zastoupení pana Ullmanna ve věci nezodpovězených zpráv, které byly zaslány na datovou schránku SVJ bez odezvy v daném termínu.

S pozdravem

Petr Ullmann